Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001568-54.2022.8.21.0027/RS

AUTOR: MIRIAM BAPTISTA OLIVEIRA

RÉU: UNIMED SANTA MARIA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

MIRIAM BAPTISTA OLIVEIRA ajuizou *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência* em face de **UNIMED SANTA MARIA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, ambos qualificados na inicial (evento 1, INIC1). Narrou manter vínculo contratual de assistência de saúde com a ré desde 23/03/2006 e, em 18/06/2021, foi diagnosticada com Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, motivo pelo qual foi dado início a tratamento quimioterápico, a cada 21 dias, tendo como consequência redução da lesão. Asseverou que, após a sétima sessão, recebeu uma mensagem da ré informando a necessidade da autora arcar com um valor de coparticipação de 30% a partir da 8ª sessão. Disse que a limitação pelo plano de saúde das sessões de quimioterapia é abusiva. Salientou a necessidade do tratamento e não possuir condições financeiras de arcar com a coparticipação. Dissertou acerca do direito aplicável ao caso, momento em que pontuou a existência de relação de consumo e a abusividade da cláusula que prevê a coparticipação. Defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Solicitou AJG. Ao final, pediu a procedência dos pedidos para condenar a requerida a cobrir integralmente o tratamento prescrito com os medicamentos Pemetrexede 500mg/m2 e Pembrolizumabe 200mg, pelo tempo e pela quantidade necessária recomendada pelo oncologista que assiste à autora. Acostou documentos.

Intimada a parte autora para emendar a inicial, fazendo pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual e juntando declaração de imposto de renda (evento 3, DESPADEC1).

As determinações foram cumpridas (evento 6, EMENDAINIC1), oportunidade em que a demandante requereu seja declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê o pagamento de 30% da sessão de quimioterapia a partir da 8ª sessão.

Deferida a AJG e a tutela de urgência para determinar que a ré forneça o tratamento necessário, afastando-se a aplicação da coparticipação (evento 8, DESPADEC1).

Citada (evento 17, CERTGM1), a parte ré contestou (evento 16, CONT1). Informou não ter negado a prestação do atendimento, mas tão somente cobrado valor a título de coparticipação. Salientou que a coparticipação está prevista em contrato a partir da 8ª sessão de quimioterapia, bem como a existência de diferentes contratos com maior cobertura. Disse que, ao fim do ano/contrato, a autora terá o direito de realizar novamente as sete sessões sem a necessidade de coparticipação. Apontou os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé. Recordou que o financiamento de tratamento médico sem ressarcimento causará prejuízo ao fundo comum dos demais usuários. Expressou entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, pediu a improcedência dos pedidos.

Houve réplica (evento 21, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das questões de fato e de direito importantes para o julgamento da lide, bem como sobre o interesse na dilação probatória (evento 23, DESPADEC1).

A autora permaneceu silente (Evento 27), enquanto a ré pediu o julgamento de improcedência dos pedidos (evento 28, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Julgo o feito no estado em que se encontra, com fulcro no art. 355, I[1], do CPC/2015, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do meu convencimento, bem como para solucionar a lide, somado à ausência de interesse das partes na produção de provas.

Cuida-se de ação na qual a parte autora postula a cobertura integral do tratamento a ela prescrito, com a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê o pagamento de 30% a título de coparticipação da sessão de quimioterapia a partir da 8ª sessão.

Pois bem. De antemão, sinalo que a demanda não merece prosperar, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A relação entre as partes ficou comprovada por meio dos contratos acostados pelas partes, uma vez que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré devido ao plano coletivo firmado pela Associação do Professores Universitários de Santa Maria (APUSM) (evento 16, CONTR2 e evento 1, CONTR4).

Inicialmente, consigno que inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo a vista a Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê que *aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Ademais, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no art. 47[2] do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável à parte autora quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor não proíbe a cobrança de coparticipação em procedimentos dos beneficiários de planos de saúde.

Aliás, o STJ consolidou entendimento de que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato:

> *RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.* ***TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE ALTO CUSTO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30%. COBRANÇA DE VALORES ELEVADOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE.*** *JULGADO ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA SOBRE A VALIDADE DE COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL NO CASO DE QUIMIOTERAPIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1719559 - PE, TERCEIRA TURMA, Min. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, Assinado em: 17/02/2021, Publicação no DJe/STJ nº 3090 de 18/02/2021).* ***(grifei)****.*

Sabe-se que a legislação n.º 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como que o art. 16, VIII, da referida lei, prevê a possibilidade de coparticipação do consumidor ou beneficiário às despesas com assistência médica e hospitalares, desde que conste a referida imposição com clareza no instrumento contratual, veja-se:

> *Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;*

Nesse sentido, o contrato entabulado entre as partes prevê com clareza, na sessão "PAGAMENTOS", o pagamento de coparticipação de 30% por sessão a partir da 8ª sessão, em casos de quimioterapia (evento 1, CONTR4, pág. 3):

> **PAGAMENTOS:**
> CO-PARTICIPAÇÕES:
> a) HEMODIÁLISE AMBULATORIAL – 40% por sessão
> b) HEMODIÁLISE PACIENTE INTERNADO – 20% POR sessão
> c) QUIMIOTERAPIA – 30% por sessão (a partir da 8ª)
> d) FISIOTERAPIA – 30% por sessão (a partir da 21ª sessão);

Dessa forma, havendo expressa previsão contratual acerca do pagamento de coparticipação, cláusula não vedada pelo CDC, não há de se falar em impossibilidade de coparticipação da cobrança por meio de percentual sobre as despesas suportadas pelo plano de saúde.

Ressalta-se que o contrato é claro e expresso ao prever a coparticipação do beneficiário, especificando os percentuais sobre os custos dos procedimentos realizados, inexistindo afronta ao dever de informar previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há que se falar em nulidade da cláusula contratual que prevê a coparticipação do beneficiário, porquanto a medida visa uma diminuição do custo do seguro ou plano de saúde, de modo que o afastamento da cláusula implicaria modificação do contrato sem a devida contraprestação por parte do consumidor.

Destarte, não há que se falar em recusa de cobertura do plano de saúde, porquanto os valores cobrados da autora referem-se a coparticipação de 30% expressamente prevista no contrato.

Esse é, inclusive, o entendimento do Tribunal de Justiça gaúcho:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. QUIMIOTERAPIA.* ***POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL NÃO ABUSIVO FIXADO EM 30%.*** *PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as sessões de quimioterapia, julgada parcialmente procedente na origem. Na situação em evidência, a parte autora foi diagnosticada como portadora de câncer de mama (CID 10 - 50.4), necessitando submeter-se a sessões de quimioterapia, nos termos do laudo acostado no evento 3 procjudic 1, fl. 22/50.O artigo 16 da Lei nº. 9.656/98, no inciso VIII, estabelece que o regime de coparticipação é perfeitamente válido, uma vez que decorre em uma diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano, por meio de franquias ou limites financeiros das coberturas.Consoante se verifica do contrato (Tabela de Coparticipação – fl. 49/50 – Cláusula 2, §2º- item 5),* ***há previsão expressa de cobrança de coparticipação de 30% para hipótese de Quimioterapia – a partir da 8ª sessão, de modo que a conduta da operadora, tem respaldo na lei de regência e não implica em restrição exagerada ao consumidor.*** *Precedente do STJ.Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 50035784720178210027, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022)* ***(grifei)****.*

Dessa forma, obviando que inexiste abusividade na cláusula que prevê a cobrança de coparticipação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos constantes na inicial e, consequentemente, **REVOGO** a tutela de urgência deferida anteriormente (evento 8, DESPADEC1).

Sucumbente, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que vão fixados em 10% do valor da causa, os quais deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, estes últimos a partir do trânsito em julgado da presente decisão (art. 85, §16, do CPC/2015), considerando o zelo do(s) profissional(is), o tempo exigido para o serviço, o valor do contrato, o lugar da prestação do mesmo, e a natureza e importância da causa (art. 85, §2º do CPC/2015). **Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas (art. 98, §3º, do CPC/2015) da parte autora, haja vista que litiga sob o amparo do benefício da AJG (**evento 8, DESPADEC1**).**

Tendo em vista que o §3º do art. 1.010 do CPC/2015 retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1º, do CPC/2015).

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, § 2º, CPC).

Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos imediatamente ao TJ/RS.

Publicada, registrada e intimadas as partes, automaticamente, via sistema.

Documento assinado eletronicamente por **MICHEL MARTINS ARJONA, Juiz de Direito**, em 11/11/2022, às 12:12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10028597568v8** e o código CRC **bfb36bf5**.

---

1. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [...] ↩
2. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ↩